



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אורי
שלומאי

נציגות הבית המשותף ברחוב יצחק שדה 6 בת-ים

1

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד כהן חיים
דיסנצ'יק אריה 16/18, תל אביב - יפו
טל': 0506688388

נגד

שומרוני יוסף

1

נתבעים

יצחק שדה 6/162, בת ים
טל': 053-288555

שומרוני רג'ין מלכה

2

יצחק שדה 6/162, בת ים

פסק דין

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב יצחק שדה 6 בת-ים, הידוע גם כגוש 7120 חלקה 187 (להלן: **הנציגות ו-הבית המשותף** או **הבניין**, בהתאמה). לבית המשותף תקנון מוסכם שאושר לרישום ביום 2.12.2020 (להלן: **התקנון המוסכם**). הנתבעים (להלן: **הנתבעים** או **שומרוני**) הם בעלים של דירה בבית המשותף (תת-חלקה 160). החל מיום 1.8.2021 מנהלת את הבניין חברת סמארט סטפ בע"מ (להלן: **חברת הניהול**).
2. ביום 30.3.2023 הגישה התובעת תביעה כספית נגד הנתבעים ועוד בעלי דירות רבים בבית המשותף בגין חובם לנציגות עבור החזקת הבית המשותף. בעניין הנתבעים, סכום התביעה עמד על סך 9,062 ש"ח בהתאם לפירוט הבא: חוב עבר – דמי ועד לחברת הניהול הקודמת שסיימה את תפקידה בבית המשותף ביום 31.7.2021, סך של 1,295 ש"ח; חוב שוטף עד ליום הגשת כתב התביעה בסך 7,767 ש"ח (במאמר מוסגר: נגד כלל בעלי הדירות התווסף חוב בגין שכ"ט עו"ד עבור תביעה משותפת של בעלי הדירות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 16.3.2021, אך רכיב זה לא נכלל בתביעה נגד הנתבעים – נספח 7 לכתב התביעה).
3. עוד נטען בכתב התביעה כי אופן חישוב ההוצאות עבור הבית המשותף לכל דירה נעשה בהתאם לחלק היחסי של שטח רצפת הדירות אל מול יחס שטחי הרצפות של שאר הדירות לפי תקציב חודשי בסך 11.72 ש"ח לכל מ"ר. נטען כי תחשיב זה עולה בקנה אחד עם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**), התקנון המצוי בחוק המקרקעין, התקנון המוסכם של הבית המשותף וכן בהתאם להחלטת הנציגות.
4. הנתבעים טענו מנגד בכתב הגנתם כי ב-7 שנים האחרונות אופן חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית היה באופן הבא: שטח הדירה כפי שאושר על-ידי עיריית בת-ים בהכפלה של מחיר שנקבע על-ידי הנציגות. ואולם, שיטת החישוב לעיל שונתה על-ידי הנציגות החדשה שנבחרה ביום 27.7.2022 וזאת ללא התייעצות או הודעה מוקדמת לדיראים. יתר על כן נטען כי שטח דירתו – בניכוי קירות, מרפסות, חניות ומחסנים – עומד על כ-145 מ"ר בלבד ולא 215 מ"ר כפי שחויב על-ידי התובעת.
5. בתשובה לכתב ההגנה נטען מטעם התובעת, כי בעקבות שיטת החישוב הישנה, הנציגות זיהתה טעות מתמשכת בחישוב השטחים באופן כזה שמהדירות העליונות נגרעו שטחים, כך שנגבה מהן סכום נמוך יותר ממה שאמור היה להיגבות. משנודעה הטעות הנושא הוסבר לבעלי הדירות, ביניהם לנתבעים – אשר אף הצביעו בעד אופן חישוב השטח וכן על העלייה בהוצאות הבית המשותף. עוד נטען כי אין כל צורך באישורם של בעלי הדירות לשינוי התחשיב, מכיוון שהלכה למעשה הנציגות ביקשה להחיל את התקנון המוסכם ולתקן את העיוות. כמו כן הובהר כי שטח רצפת דירת הנתבעים הוא 215 מ"ר, לא כולל שטח ההצמדות (מרפסת לא מקורה, שתי חניות ומחסן) – וזאת לפי מסמכי הרישום של הבית המשותף, וככל שהנתבעים סבורים ששטח זה אינו מציג נאמנה את שטח הרצפה בפועל עליהם לפעול משפטית לשינוי רישום השטח בטאבו ולתיקון התקנון המוסכם וצו רישום הבית המשותף.

ההליכים הדיוניים

6. ביום 17.7.2023 התקיים קדם משפט בתביעה נגד כלל הנתבעים. במסגרת הדיון טען הנתבע כי לא קיבל את התביעה באופן מסודר, דהיינו לא נעשתה המצאה כדין. כמו כן נטען לגופו ששיטת המדידה של הדירה בגינה נדרש בתשלום אינה נכונה ולא עומדת בהוראות סעיף 57 לחוק המקרקעין. בפרט נטען כי שטח הדירה לפי הגביה לוקח בחשבון גם קירות חיצוניים ושטח המרפסת חרף הוראות החוק בעניין זה. בפועל כך נטען, שטח הדירה הוא 154 מ"ר ולא 215 מ"ר כפי שנטען על-ידי התובעת. על-אף שסברתי כי טענותיו המשפטיות של הנתבע אינן עולות בקנה אחד עם הדין ואף ציינתי זאת במסגרת הפרוטוקול והחלטה מאותו היום הנתבע עמד על דיון הוכחות בתיק.
7. ביום 4.8.2023 התקיים קדם משפט נוסף בעניינם של הנתבעים בסופו ניתנה החלטה בעניין הנתבעים במסגרתה נקבע כי לאחר עיון מחדש סברתי ליתן לצדדים אפשרות לסכם טיעוניהם בכתב ללא צורך בקיום דיון הוכחות אך אם תוגש התנגדות על-ידי מי מהצדדים יתקיים דיון הוכחות. על החלטה זו אף חזרתי ביום 10.8.2023. משעה ששומרוני עמדו על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/133/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- דיון הוכחות קבעתי בהחלטתי מיום 13.8.2023 על מועד הוכחות וכן קבעתי שהצדדים יגישו במועדים שנקבעו בהחלטה תיקי מוצגים והעדויות תישמענה בעל-פה.
8. ביני לביני שומרוני הגישו בקשה לגילוי מסמכים הקשורים להוצאות אחזקת הבית המשותף וכן הוצאות המשפטיות של נציגות הבית המשותף. בקשה זו נדחתה בהחלטתי מיום 27.9.2023 מן הטעם שהמסמכים שהתבקשו אינם קשורים באופן ישיר לתביעה וכן לטענת ההגנה של הנתבעים המבוססת על אופן תחשיב חלוקת ההוצאות. כמו כן ביום 4.5.2023 הגיש הנתבע "שאלתה" בעניין אופן המדידה של שטחי הדירה (זאת במסגרת תיק אחר – 4/180/23), ובהחלטתי מיום 5.6.2023 דחיתי את הבקשה בעניין השאלתה שהתבקשה לאחר שמצאתי כי מדובר הלכה למעשה בבקשה ליעוץ משפטי שאינו בתחום סמכותי העניינית.
9. ביום 8.2.2024 התקיים דיון הוכחות בעניינה של התביעה נגד הנתבעים. יצוין כי עובר למועד הדיון הגישו הנתבעים את תיק מוצגיהם ואילו התובעת לא טרחה להגיש את מוצגיה. ביום 6.2.2024 התובעת הגישה תיק מוצגים שמרביתו במסמכים שהיו מצויים בתיק מלבד נספחים 4-5 שהם החוב העדכני של הנתבעים וכן אישור קריאת הודעת "וואטסאפ" בעניין הזמנה לעיון במסמכים אצל רואה חשבון באום בהמשך לבקשת הנתבעים בעניין הזה. בתגובה להגשת תיק מוצגים מטעם התובעת הנתבעים הלינו על כך שתיק המוצגים הוגש כיממה לפני מועד הדיון ועתרו למחיקת מסמכים שאינם מצויים בתיק. עם זאת הנתבע הצהיר שיחקור את עדיו של התובעת. במסגרת הדיון טען ב"כ התובעת כי לא קיבל לידיו את תיק מוצגי הנתבע על-אף שהנתבע הצהיר במסגרת הדיון שמסר לידי התובעת את תיק המוצגים אך לא הציג אסמכתה לכך. מכל מקום בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי במסגרת פסק הדין תינתן החלטה במסגרת תיק המוצגים שהוגש מטעם התובעת לרבות עניין עדכון סכום התביעה.
10. במסגרת דיון ההוכחות שהתקיים כאמור ביום 8.2.2024 הנתבע שומרוני חקר את גברת מירה דג'לדטי מטעם התובעת וכן את מר מוריס אלמקייס מטעם התובעת ואילו ב"כ התובעת ויתר על חקירת המצהירה מטעם הנתבע, מהנדסת שביצעה מדידה של דירת הנתבעים. בהתאם להחלטתי נעתרתי לבקשת הנתבע לסכם את טיעוניו בכתב והתובעת סיכמה את טיעוניה בעל פה.

סיכומי הצדדים

11. התובעת בסיכומיה טענה כי כל דירה בבית המשותף משלמת לפי שטח הדירה הרשום בנسخ רישום מקרקעין ללא הצמדות בחלוקה לסך שטחי הדירות במכפלת התקציב החודשי. על-פי חישוב זה חלקם של הנתבעים בהתאם לנسخ הוא 215.2 מ"ר כאשר סך השטחים של שאר הדירות ללא הצמדות הוא 22,485 מ"ר. ועל כן חלקם של הנתבעים בתשלום חודשי הוא בסך 2,522 ש"ח. כמו כן התבקש, בשל הימשכות ההליך, לכלול במסגרת פסק הדין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את כל התקופה מזמן הגשת התביעה (30.3.2024) ועד פברואר 2024 בסך כולל של 13,172 ש"ח. כמו כן התבקש לקבוע תשלום הוצאות לטובת התובעת בגין ההליך שהתמשך ללא צורך בעטיו של הנתבע.

12. ביום 13.2.2024 הגיש הנתבע את סיכומיו. לטענת הנתבע סלע המחלוקת ב-3 נושאים:

1. שיטת חישוב נשיאת נטל הוצאות הבית המשותף, נוכח טענת הנתבעים כי שטח הדירה בפועל ללא מרפסות וקירות חוץ עומד על 145.32 מ"ר. נטען כי מדידה זו עומדת בקנה אחד עם סעיפים 57-58 לחוק המקרקעין, ואילו החישוב של נציגות הבית המשותף לפי 215 מ"ר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. בהקשר זה טוענים הנתבעים כי אכן בהתאם לסעיף 3 (ג) לתקנון המוסכם שיעור החלקים ברכוש המשותף נמדד לפי שטח של 215 מ"ר בדירת הנתבעים, ואולם אין בכך כדי להשליך על התשלום החודשי של דירת הנתבעים. בהקשר זה אף נטען כי האמור בסעיף 4 (א) לתקנון המוסכם הוא טעות בניסוח הסעיף. בהתאם לכך טוען הנתבע כי הוא אמור לשלם סך של 1,744 ש"ח ועל כן הוא ביתרת זכות כלפי התובעת.
2. הסכום השנוי במחלוקת בעניין התביעה שכן התובעת עתרה לחיוב הנתבעים עד לגמר חודש פברואר 2024 וזאת על-אף שכתב התביעה מתייחס עד חודש אפריל 2023.
3. עניין הצגת תיק המוצגים על ידי התובעת – הנתבע חוזר על בקשתו שלא לאשר אף מסמך שהוגש במסגרת תיק המוצגים שאינו חלק מהמסמכים שצורפו לתיק עד היום.

דיון והכרעה

13. ככל שירדתי לסוף טענות ההגנה מטעם הנתבעים, הרי שעיקרן באופן תחשיב הנשיאה בנטל הוצאות תחזוקת הבית המשותף. לטענת הנתבעים התחשיב הנוכחי עומד בניגוד לנוהג שהיה קיים ופוגע בהם שכן שיטת המדידה על-פי התחשיב הנוכחי לוקחת בחשבון שטחים שלא נלקחו בחשבון בשיטת החישוב בנוהג שהיה. משכך, הפער בין הצדדים בעניין סכום החוב נובע משיטת החישוב, כאשר לטענת התובעת יש להיצמד לשיטת החישוב הנוכחית העולה בקנה אחד עם התקנון המוסכם וממילא עם הוראות החוק ואילו לשיטת הנתבעים יש להיצמד לשיטת החישוב שנהגה.

14. סעיף 57 לחוק המקרקעין שכותרתו "החלק ברכוש המשותף" קובע כלהלן:

"(א) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיו לפי יחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר; בחישוב שיעורו של חלק כאמור לא יעברו את תחום חלקי המאה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) בחישוב שטח הרצפה לעניין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון שטח של גזוזטראות ושל קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת.

(ג) הוצמד חלק מסוים של הרכוש המשותף לדירה פלונית, יובא שטחו בחשבון לעניין סעיף קטן (א) בשיעור שנקבע לכך בתקנון, ובאין קביעה כזאת – בשיעור שקבע המפקח לפי הנסיבות.

אין מחלוקת כי בענייננו התקנון המוסכם של הבית המשותף קובע בסעיף 3 (ג) לו את שיעור החלקים ברכוש המשותף של הדירות בהתאם לטבלה המצויה בתקנון. חלקם של הנתבעים (תת-חלקה 160) לפי אותה טבלה הוא 215/22,527. הנתבעים למעשה אינם חולקים על רכיב זה, ואולם ככל שירדתי לסוף דעתם הם טוענים כי אין לערוך גזרה שווה בין שיעור החלקים ברכוש המשותף הקבוע בסעיף 3 (ג) לתקנון ובין חלקם היחסי בהוצאות הבית המשותף. 15. לצורך ביסוס טענתם מפנים הנתבעים לסעיף 58 לחוק המקרקעין, שכותרתו "נשיאת הוצאות" הקובע כך:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכול בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

(ב). על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יהיה בעל דירה חייב בשל חלק מסויים של הרכוש המשותף שהוצמד לדירתו או בשל חלק חיצוני לדירה, המהווים חלק מהדירה לפי רישומה, בהשתתפות בהוצאות הדרושות לחימום מים או להסקה ולהחזקה התקינה של המערכת המרכזית לחימום מים או להסקה, אם החלקה האמור אינו מחובר למערכת המרכזית לחימום כאמור אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת."

טענת הנתבעים היא כי בהתאם לחוק יש לחלק את הוצאות הבית המשותף "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף", אשר במקרה דנא אינו תואם לחלקים המופיעים בתקנון המוסכם. לטענתם, על-פי החוק והפסיקה שטח הדירה לא יכול קירות חוץ, מרפסת ומחסן לצורך חישוב הנשיאה ונטל הוצאות הבית המשותף – ועל כן בהתאם למדידה שנעשתה על-ידי הנתבעים יש לבצע חישוב אחר של שטח דירתם בהתאם למדידה שנעשתה על-ידם. בכל הכבוד, טענה זו אין בידי לקבל ולו מן הטעם שאף בהתאם לסעיף 58 לחוק – אופן חישוב החלק היחסי מותנה בכך שלא נקבע תחשיב אחר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/133/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתקנון ("זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר"), וכפי שאראה להלן – תקנון הבית המוסכם מסדיר את אופן נשיאת התשלומים להחזקת הבניין בין כלל בעלי הדירות. 16. לשם הנוחות אביא להלן את החלקים הרלוונטיים מתוך התקנון המוסכם:

"שיעור החלקים ברכוש המשותף

- 3(א). שטחי המחסנים, המרפסות, המשטחים והחניות הצמודים לדירות לא נכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף.
- 3(ב). שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה יהיה לפי יחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל היחידות בבית המשותף בלבד ללא קירות חיצוניים בבית המשותף וללא שטחי הצמידות.
- 3(ג). לפיכך שיעור החלקים ברכוש המשותף של הדירות בבית המשותף יהיו כדלקמן:

[תת-סעיף ג' מפרט את שטחה של כל תת-חלקה (ללא הצמודות)]

אחזקת הרכוש המשותף

4. בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק אנו קובעים כדלקמן:
- א). הוצאות ניהול ואחזקה, כולל שיפוץ, שיפור ותיקונים שבתחומי הבית יחולו על כל בעלי הדירות בבית. שיעור ההשתתפות של כל בעל דירה יחידת משנה בהוצאות אלו יהיה בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, המפורט בסעיף 3(ג) לעיל [...].

הנה כי כן, התקנון המוסכם קובע באופן פרטני את שיעור החלקים ברכוש המשותף ואת אופן חישוב אחזקת הרכוש המשותף בהתאם לאותו תחשיב. כך, ששיטה זו – על-פי לשון סעיף 58 לחוק המקרקעין, גוברת על כל "נוהג" או שיטת חישוב אחרת לה טוענים הנתבעים. בהקשר זה יצוין כי אין כל נפקא מינה האם המעבר לשיטת חישוב זו נעשתה ברוב בעלי הדירות במסגרת האסיפה הכללית (ראו עמ' 9 שורות 11-21 לפרוטוקול הדיון מיום 8.2.2024). זאת, שכן כוחו של התקנון המוסכם יפה כלפי כלל בעלי הדירות וגם כלפי חליפיהם, ואין צורך בהחלטה פוזיטיבית של האסיפה הכללית לאימוץ הוראות תקנון רשום (ראו: סעיף 62 (ג) לחוק המקרקעין; עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, בפסקות 22-26 והאסמכתאות המובאות שם (8.10.2021); עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר, בפסקה 12 (8.1.2015)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. גם לא מצאתי כל סתירה בתקנון ובפרט בהוראות סעיף 4 לו העוסקות בנשיאת נטל הוצאות החזקת הבית המשותף, כפי שטענו הנתבעים. כמו כן אני סבור ששיטת החישוב לפי התקנון המוסכם עולה בקנה אחד עם ברירת המחדל שבשיטת החישוב לפי סעיף 58 לחוק ("בהתאם לחלקו ברכוש המשותף"), וממילא טענת הנתבעים כי שיטת החישוב עומדת בסתירה לחוק אין לה כל תימוכין.
18. בסיכומיהם טענו הנתבעים בחצי פה, גם בעניין החישוב ותוקפו של התקנון. יוער כי טענות אלה נפקדו מכתב ההגנה, אך מכל מקום הנתבעים לא עמדו בנטל להראות כי חישוב השטחים באשר לכלל בעלי הדירות שגוי ועל כן אין בטענה בדבר מדידת דירתם בלבד ולא כלום. בהקשר זה יודגש, כי בהתאם לסעיף 62(א) לחוק המקרקעין יש בכוחם של כלל בעלי הדירות לקבוע קריטריון מוסכם ואחיד המבוסס על שיטת מדידה שווה לשם קביעת שטח רצפה בבית משותף (ראו: ע"א (מחוזי ת"א) 1581/09 **נציגות הבית המשותף מרחוב י.ל. גורדון 14, תל אביב נ' דהן**, בפסקות 1-13, 17 (29.8.2011)). על כן, לא די בכך שהנתבעים הציגו מדידה אחרת מזו שנקבעה בתקנון ביחס לדירתו בלבד כדי להורות על שיטת חישוב שונה מזו הקבועה בתקנון המוסכם.
19. אשר על כן ולאור האמור לעיל, אני סבור כי לא עלה בידי הנתבעים להראות ששיטת המדידה של דירתם נוגדת את הדין, וממילא התביעה – ביחס לרכיב אופן החישוב של הוצאות החזקת הבית המשותף לפי שטח דירת הנתבעים הוכחה כדבעי.
20. מכאן אפנה לטענה נוספת של הנתבעים, כפי שהוצגה בסעיף השני לסיכומיהם, ביחס להוכחת הסכום שנתבע מהנתבעים. כאמור, סכום התביעה ביחס לחוב השוטף עומד על סך של 9,062 ש"ח. על-פי נספח 7 לכתב התביעה בו פורטו חובות הנתבעים, סכום זה מורכב מאי-תשלום עבור החודשים: דצמבר 2022, ינואר-מרץ 2023. הנתבע טען כי בידיו קבלות שצורפו לתיק מוצגיו (עמ' 8 שורה 45 לפרוטוקול הדיון מיום 8.2.2024), אך בתיק המוצגים לא נמצאה כל קבלה. רק בסיכומיהם ובניגוד לכללי סדרי הדין ודיני הראיות, צירפו הנתבעים שלוש קבלות ביחס לשנת 2023: האחת, מיום 25.7.2023 עבור חודשים מרץ-מאי בסך כולל של 5,908 ש"ח; השנייה, מיום 10.10.23 עבור חודשים מאי-אוגוסט 2023 בסך כולל של 6,908 ש"ח; השלישית, מיום 29.1.2024 "ע"ח חוב 2023" בסך 5,908 ש"ח. מאחר שהתביעה מוסבת על חודשים ינואר-מרץ 2023 לא מצאתי רלוונטיות בקבלות אלה, מה עוד שהסכומים ששולמו על-פיהן אינם תואמים לסכום אותו הנתבעים אמורים לשלם על-פי חלקם (2,522 ש"ח לחודש). גם הקבלה על חשבון חוב לשנת 2023 בסך 5,908 ש"ח אינה מכסה את כלל החוב לחודשים ינואר-מרץ העומד על 7,566 ש"ח.
21. רוצה לומר, למעשה הנתבעים עשו דין לעצמם ושילמו לנציגות בהתאם לרצונם ודעתם ולא את הסכום שנדרש מהם לפי הנציגות (באמצעות חברת הניהול), וכעת טוענים שהסכום שנתבע לא הוכח. כמו כן סכומים אלו שולמו לאחר הגשת התביעה, על דעת הנתבעים בלבד, כאשר בכל עת קיים חוב שוטף לנתבעים כתוצאה מהפער בין שיטת החישוב של הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לשטח הדירה על-פי דעתם ובין שטח הדירה בהתאם לתקנון המוסכם ונסח הרישום [כך גם עולה מסעיף 11 לסיכומי הנתבעים, בו הוצג למעשה הפער בין התשלומים ששולמו בפועל ובין סכום התביעה על-פי תחשיב נציגות בית המשותף]. בעניין זה אפנה לעדותה של גב' דז'לדטי, יו"ר נציגות הבית המשותף אשר נראתה אמינה בעיני (עמ' 7 לפרוטוקול, שורות 36-39):

"ש: האם מר שומרני משלם דמי ועד תמיד?

ת: מר שומרני מהיום שהגשנו את התביעה לא משלם באופן מסודר ולא באופן מלא, הוא מגיע אחת לכמה חודשים נותן איזה סכום, לא בודק אם הוא סוגר חודש או לא. השיק אחרון שלו היה לפני 3 שבועות, הוא נתן 5,908 ש"ח אני לא יודעת מאיפה הסכום הזה"

רוצה לומר, כי הנתבעים עושים דין לעצמם, יוצרים בלבול וחוסר סדר בתשלומים וכעת מבקשים מהתובעת להוכיח כי לא שילמו את חובם, וזאת על-אף שנטל ההוכחה כי שולמו תשלומי הוצאות הבית המשותף מוטל על בעל הדירה ולא על נציגות הבית המשותף (ראו: 6/452/19 **נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נווה יהודה נסים**, בפסקה 42 (5.8.2021)).

22. אשר על כן ולאור האמור אני סבור כי דין טענות ההגנה להידחות וממילא יש לקבל את התביעה במלואה. קרי, שטח דירת הנתבעים לצורך חישוב תשלומי החזקת הבית המשותף הוא 215.2 מ"ר, ונכון להיום הסכום החודשי בהם מחויבים הנתבעים עומד על סך של 2,522 ש"ח. כמו כן לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי שילמו את חובם כאמור בכתב התביעה ועל כן אני מחייבם לשלם לתובעת סך של 9,062 ש"ח עד למועד הגשת כתב התביעה. סכום זה ישולם לתובעת תוך 30 יום מהיום.

23. מנגד, לא מצאתי להיעתר לבקשת התובעת ולחייב את הנתבעים לשלם את הפער שנוצר מיום הגשת כתב התביעה ועד היום, שכן לא התבקש תיקון כתב התביעה. כמו כן לאור העובדה המוסכמת על הצדדים כי נתבעים שילמו סכומים שונים מאז הגשת כתב התביעה, סבורני שעל התובעת לשוב ולבצע תחשיב מותאם בניכוי הסכומים ששולמו, ממש בסמוך למועד דיון ההוכחות. כמובן, שאין באמור כדי לפטור את הנתבעים מלשלם את חובם אף עבור התקופה הנטענת ככל שאכן לא שילמו את חובם בהתאם לתחשיב הנציגות. משכך גם איני נדרש למסמכים שצורפו לתיק המוצגים, שכן הם אינם רלוונטיים להליך הזה ולא הובאו בנימוקי פסק הדין.

24. אשר לרכיב ההוצאות: אומר בתמצית, כי על-פי הדין הישראלי, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 **אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018)). כלל זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/133/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיבל אף ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כך "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי דין". יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152 לתקנות). 25. במקרה דנא, לא זו בלבד שהנתבעים לא הוכיחו את טענות ההגנה, אלא גררו את התובעת להליך הוכחות ארוך ומתיש. על-אף שטענותיהם היו משפטיות בעיקרן, הנתבעים הציפו את התובעת בבקשות שונות ומשונות לעיתים בניגוד לסדרי הדין ואף פעלו באופן שהקשה על ניהול התיק. משכך, אין ספק שיש להטיל על הנתבעים הוצאות, ובהתחשב באמור לעיל ומנגד לסכום התביעה שנתבע, אני קובע שהנתבעים יישאו בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ש"ח וכן בהוצאות אישיות בסך 700 ש"ח עבור כל עד – הגב' מירה דז'לדטי ומר מוריס אלמקייס. סכומים אלו ישולמו לתובעת ולעדים תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום ו' אדר א', תשפ"ד (15 פברואר, 2024) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון